

1500261-81.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ilona Marcia Bittencourt Cruz

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2026173/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 22706459 -

CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2026173 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ LUÍS NEVES DOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

5ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500261-81.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500261-81.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2026173/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 22706459 -

CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2026173 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ LUÍS NEVES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ilona Marcia Bittencourt Cruz

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou JOSÉ LUIS NEVES DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, e artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 28 de janeiro de 2022, por volta das 17 horas, na Avenida Ângelo Antônio Colafemina, nº 950, próximo a uma escola de ensino fundamental, nesta cidade e Comarca de Ribeirão Preto, foi surpreendido por policiais militares, tendo em depósito, para fins de tráfico, sem

autorização legal ou regulamentar, uma sacola contendo tubos plásticos com cocaína, pesando 2,20 gramas; uma porção de maconha, pesando 12,240 gramas; uma balança de precisão e a quantia de R\$30,00 em dinheiro.

Oferecida a denúncia, o acusado foi notificado (fls. 155) e apresentou defesa preliminar, arrolando as mesmas testemunhas da acusação (fls. 175). A denúncia foi recebida (fls. 176/177). O acusado foi citado (fls. 195).

Durante a instrução processual, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas comuns. O réu foi interrogado.

Por meio de debates, o Dr. Promotor de Justiça requereu a procedência da presente ação penal, para condenar o acusado nos termos da denúncia. Pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal; aplicação do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas e regime aberto.

A Defesa, por sua vez, requereu a fixação da pena no piso; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; o afastamento da causa de aumento de pena pelo fato de haver escola nas imediações, já que os fatos ocorreram quando estava fechada, na Pandemia. Ao final, pugnou pela fixação do regime aberto; redução da pena em dois terços, ante o reconhecimento do § 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas e a substituição da pena por restritiva de direitos.

Este é em síntese, o relatório.

Passo à fundamentação e decisão.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade e autoria do delito foram devidamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/05), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 11/12 e 71/72), pelo laudo de constatação (fls. 15/18), pelo laudo de exame químico toxicológico de folhas 112/115, que revelou que o material submetido à perícia continha a substância TETRAHIDROCANABINOL (THC), princípio ativo do vegetal "Cannabis Sativa L" (maconha), causadora de dependência física e psíquica, relacionada na Portaria do DIMED e METIL VENZOIL ECGONINA (COCAÍNA), alcalóide extraído do vegetal "Erythroxylum coca", constante na lista "F1" - LISTA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - da portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores, como droga entorpecente e de uso proscrito no Brasil; bem como a prova oral colhida em sede policial e em juízo.

O acusado confessou a prática dos fatos que lhe foram imputados na denúncia, admitindo que estava praticando o tráfico de drogas. Justificou a sua conduta no fato de que estava desempregado e precisando de dinheiro para pagar uns meninos traficantes.

O Policial Militar Alisson Luis Vigo relatou que avistou o acusado, em local conhecido como ponto de drogas, em poder de uma sacola na mão. Pediu para eles mostrar o que havia na sacola, o que foi feito. O acusado confirmou que estava traficando o entorpecente que estava dentro da sacola que segurava.

O Policial Militar Denis Roberto Benedicto afirmou que foi acionado, Via Copom, para auxiliar o outro policial, que estava de folga. Afirmou que o acusado confirmou que estava traficando. Aduziu que a escola que fica próxima ao local dos fatos não estava funcionando, pois os fatos ocorreram durante a Pandemia.

Nesse contexto, dúvidas não há de que o acusado praticou o delito que lhe foi imputado na denúncia, conduta que espontaneamente confessou em juízo, admitindo a posse e a propriedade do entorpecente apreendido em seu poder, bem como que estava

traficando no local dos fatos.

A confissão do acusado deve ser considerada, uma vez que foi integralmente corroborada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, mormente pelos seguros depoimentos de Alisson e Denis, policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório.

Destarte, tendo ficado demonstrada a autoria e a materialidade do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a condenação do acusado é medida de rigor.

Colocadas tais ponderações, passo à fixação da pena.

Na dosagem da reprimenda, atenta aos antecedentes e demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base do acusado no mínimo legal, quer seja, cinco (05) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, com base no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Reconheço a atenuante da confissão, sem implicação na pena.

Afasto a causa de aumento de pena previsto no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, já que escola que havia nas proximidades do local dos fatos estava fechada, em decorrência da Pandemia e não havia nenhum estudante vulnerável à ação do acusado.

Tendo em vista a primariedade do acusado, a ausência de antecedentes criminais e a não vinculação de ambos à organização criminosa, aplico a regra contida no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e reduzo de dois terços (2/3) a pena acima fixada, resultando a reprimenda em um (01) ano e oito (08) meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa.

Ante a inexistência de qualquer outra circunstância modificadora aplicável, torno a pena acima definitiva.

Em decorrência da modificação do artigo 44 do Código Penal pela Lei 9.714/98, vislumbrando que a pena aplicada ao réu é inferior a quatro anos, e o mesmo é primário, bem como a culpabilidade, os antecedentes e demais requisitos previstos no inciso III, do referido artigo indicam seja a substituição suficiente, promovo-a.

Em consequência, substituo a pena privativa de liberdade do acusado por duas penas restritivas de direitos, sendo uma consistente em prestação de serviços à comunidade, por igual período da condenação originária, e a outra consistente em multa, no valor de dez (10) dias-multa, a serem somados aos cento e sessenta e seis (166) dias-multa da sanção originária e revertidos ao Fundo Penitenciário Nacional.

Em caso de revogação do benefício, o regime inicial para cumprimento da pena dos réus deverá ser o aberto, diante da quantidade de pena fixada e da primariedade do agente.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra JOSÉ LUIS NEVES DOS SANTOS, RG nº 58.287.316 e o CONDENO, com fundamento no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de um (01) ano e oito (08) meses de reclusão (substituído por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade por igual período da condenação originária e por uma pena de multa, no valor de dez dias multa, a serem somados aos cento e sessenta e seis dias multa e revertidos ao Fundo Penitenciário Nacional) e pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa. O valor dos dias-multa será fixado no mínimo legal, à míngua de elementos que

demonstrem a real situação econômico-financeira do acusado, e deverá ser atualizado da data dos fatos até efetiva liquidação.

Após o trânsito em julgado, confirmada a condenação, expeça-se guia de execução e o que mais for necessário ao integral cumprimento da presente sentença.

Determino o perdimento do dinheiro apreendido (fls. 95) em favor da União, uma vez que ficou devidamente comprovado que o dinheiro apreendido em poder do acusado era proveniente do nefasto comércio.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais fixadas no valor de 100 Ufesps, nos termos da Lei Estadual nº 11608/03, ficando a execução suspensa, tendo em vista ser o réu beneficiário da justiça gratuita.

P.R.Int.

Ribeirão Preto, 05 de agosto de 2022.

ILONA MÁRCIA BITTENCOURT CRUZ
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA